

0011460-55.2014.8.26.0337
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Camila Mota Giorgetti
Comarca: Mairinque
Foro: Foro de Mairinque
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 21/10/2022
... - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA
Réu:
Roberto Pereira Dias dos Santos

CONCLUSÃO

Em 18 de outubro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito, Dra. Camila Mota Giorgetti. Eu, (Fábio Ferreira da Silva), Chefe de Seção Judiciário.

Vistos.

Roberto Pereira Dias dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mairinque
Foro de Mairinque
1ª Vara
Avenida: Doutor Gaspar Ricardo Júnior, 185, . - Centro
CEP: 18120-000 - Mairinque - SP
Telefone: (11) 4708-3016 - E-mail: mairinque1@tjsp.jus.br

0011460-55.2014.8.26.0337 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
0011460-55.2014.8.26.0337
Classe - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA
Réu:
Roberto Pereira Dias dos Santos

CONCLUSÃO

Em 18 de outubro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito, Dra. Camila Mota Giorgetti. Eu, (Fábio Ferreira da Silva), Chefe de Seção Judiciário.

Vistos.

Roberto Pereira Dias dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado perante este juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. Recebida a denúncia em 17 de dezembro de 2014 (fls. 42/43).

Por sentença proferida em 20 de fevereiro de 2018, operada a desclassificação, foi julgada parcialmente procedente a ação penal, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, do mesmo diploma legal.

Da certidão elaborada às fls. 293 depreende-se que ocorreu o decurso do prazo da prescrição da pretensão executória da pena imposta.

O Ministério Público não se opôs à extinção da punibilidade (fls. 294).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Dispõe o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, que a imposição e a execução das penas previstas no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 prescrevem em 02 (dois) anos, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que decorreu do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação lapso temporal superior a 02 anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa impeditiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional.

Assim, forçoso o reconhecimento, e desde já, da prescrição da pretensão executória da pena imposta ao sentenciado, pois, contado o lapso prescricional da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, tem-se por operada a prescrição, pelo que a extinção da punibilidade é medida de rigor.

Posto isso, com fundamento no artigo 30, da Lei nº 11.343/06, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu Roberto Pereira Dias dos Santos, pela verificada prescrição da pretensão executória da pena imposta.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

CAMILA GIORGETTI

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA